МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2026 оны 03 дугаар сарын 27 № 04/29 Улаанбаатар хот

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА Г.ЧИНБАТ ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.11 дэх заалтыг үндэслэн Говь-Алтай аймгийн төрийн 35 байгууллагын барилга байгууламж, үйл ажиллагаа нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэй эсэх дүн шинжилгээг тус аймаг дахь Комиссын референт Б.Золжаргал 2025 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 09 дүгээр сарын 10-ны өдрүүдэд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтэстэй хамтарч хийлээ.

Үнэлгээнд аймгийн Засаг даргын дэргэдэх 25 агентлаг, Шүүхийн Тамгын газар, Прокурорын газар, ерөнхий боловсролын 1, 2 дугаар сургууль, 7, 10 дугаар цэцэрлэг, "Марал-Алтай" өрхийн эрүүл мэндийн төв, "Энх-Алтай" өрхийн эрүүл мэндийн төв, Нэгдсэн эмнэлэг хамрагдсан. Үнэлгээний зорилгыг төрийн байгууллагуудын удирдлага, холбогдох албан тушаалтнуудад танилцуулж, харилцан мэдээлэл солилцон, үйл ажиллагаатай нь танилцаж, баримт, мэдээллийг гаргуулан авч, нөхцөл байдлыг баримтжуулж ажилласан.

Говь-Алтай аймгийн Статистикийн хэлтсээс ирүүлсэн мэдээллээр тус аймагт 2025 оны 09 дүгээр сарын байдлаар 2,265 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн байгаагаас 859 нь эмэгтэй, 1,406 нь эрэгтэй байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний 498 нь хөдөлгөөний, 157 нь сонсголын, 84 нь хэл ярианы, 140 нь хавсарсан, 291 нь харааны, 465 нь сэтгэцийн, 939 нь бусад, хэлбэрийн бэрхшээлтэй байна.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн талаарх тоон мэдээлэл аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт байхгүй байна. Боловсролын яамны мэдээллээр 2025-2026 оны хичээлийн жилд Говь-Алтай аймгийн ерөнхий боловсролын 28 сургуульд 11,842 хүүхэд суралцаж байгаагаас 75 нь хөгжлийн бэрхшээлтэй (эрэгтэй 45, эмэгтэй 30) гэж, сумдын Засаг даргын Тамгын газруудаас Комисст ирүүлсэн мэдээллээр аймгийн хэмжээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй 185 хүүхэд байгаагаас 2025-2026 оны хичээлийн жилд цэцэрлэгт 6 хүүхэд, сургуульд 102 хүүхэд хамрагдаж, 19 хүүхэд ганцаарчилсан сургалтын төлөвлөгөөний дагуу боловсрол эзэмшиж байгаа илтгэжээ. Харин аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2025 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 3/1296 дугаар албан бичгээр Комисст ирүүлсэн мэдээлэлд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн талаарх мэдээлэл байхгүй байгаа нь хүүхдийн асуудал аймгийн нэгдсэн бодлогод тусгагдаагүй, орхигдсон байж болзошгүйг анхаарах шаардлагатай.

1500700066

Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны хүртээмж, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, нийгмийн оролцооны талаар явуулж буй үйл ажиллагааг дараах байдлаар дүгнэлээ. Үүнд:

Нэг. Барилга байгууламжийг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст хүртээмжтэй болгох арга хэмжээ, MNS6055:2009 “Иргэний барилгын төлөвлөлт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний шаардлагыг тооцсон орон зай, орчин” стандартын хэрэгжилт хангалтгүй байна. Үнэлгээнд хамрагдсан 35 байгууллагаас 2 нь барилга байгууламжийн хүртээмжийг үнэлсэн, 7 нь харааны бэрхшээлтэй хүнийг чиглүүлэгч тактилан зам, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан орчны тэмдэглэгээ (дуугүй хөтөч), ханын бариултай, 8 нь хүртээмжтэй ариун цэврийн өрөөний тохижилт хийсэн ба 10 байгууллагын гадна хаалганы өргөн (85 см дээш), босго (2.5 см дээшгүй) стандартад нийцээгүй, зарим байгууллагын дотор болон гадна талд, орц, гарцад шаталсан шаттай зэрэг бусад саад бэрхшээлүүд байна.

Налуу замын хувьд 30 барилгыг (зарим барилгад 2-3 байгууллага байрладаг) үнэлэхэд налуу зам шаардлагагүй орж гарах боломжтой 4, налуу замгүй буюу хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн орж гарах боломжгүй 5 барилга байх ба 21 нь налуу замтай боловч үүнээс 12 газар нь шаардлагад нийцээгүй байна. Аймгийн Цагдаагийн газар тусламжийн хонхыг байршуулж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авчээ.

Хоёр.Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа, мэдээллийн хүртээмжийг сайжруулах арга хэмжээ эхлэл төдий, хүртээмж муу байна. Цахим мэдээллийн хүртээмж хангалтгүй, энэ талаарх байгууллагуудын ойлголт муу байна. Дэлхийн Вэбийн Консорциумаас боловсруулсан Контентийн хүртээмжийн удирдамж (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)) нь цахим контентуудыг хүн бүрд тэр дундаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст хүртээмжтэй болгоход чиглэсэн олон улсын стандарт юм. Стандартын дагуу цахим хуудасны бичвэрийг томруулж, жижигрүүлэх болон дэлгэцийг гараар удирдах төхөөрөмж (маус)-гүйгээр удирдах боломжтой, өнгөний ялгарал тод (харааны бэрхшээлтэй хүмүүст), видео бичлэг текстэн хадмалтай (сонсголын бэрхшээлтэй хүмүүст), мэдээний гарчиг, тэргүү, талбарууд өнгөөр кодлосон байх шаардлагатай.

Үнэлгээнд хамрагдсан байгууллагын цахим хуудаст байршсан мэдээллийн ихэнх нь зураг, бичвэр хэлбэртэй бөгөөд бичлэг хэлбэртэй мэдээ цөөн, Контентийн хүртээмжийн удирдамжид нийцсэн цахим мэдээлэл, контент бүтээсэн байгууллага байхгүй байна. Аймгийн Шүүхийн Тамгын газар, Прокурорын газар, Цагдаагийн газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, Бургастай гаалийн хороо, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, "Энх-Алтай" өрхийн эрүүл мэндийн төв нь үйлчилгээ авах, өргөдөл гомдол гаргах зэрэг мэдээллийг брайлаар, ойлгох болон харж уншихад хялбар байдлаар хэвлэснээс гадна 8 байгууллага титр бүхий видео, контент, дохионы хэлмэрчтэй мэдээллийг фэйсбүүк цахим хуудсаар түгээсэн байв. Харин бусад байгууллага мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ аваагүй байна. Мөн байгууллагуудын мэдээллийн самбар 120 см-ээс дээш өндөрт байрласан, мэдээллүүдийг шинэчлээгүй, хэт жижиг фондоор бичсэн байдал түгээмэл байна.

Гурав. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн оролцоог дэмжих арга хэмжээний бодитой, урт хугацааны үр дүн хангалтгүй байна. Дүн шинжилгээнд хамрагдсан 35 байгууллагын 28 байгууллагад нь 68 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ажиллаж байна. Үүнээс гадна аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас ирүүлсэн мэдээллээр сургуулийн өмнөх боловсролын 13 цэцэрлэгт 17, ерөнхий боловсролын 21 сургуульд нийт 52 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн ажиллаж байна. Мөн сумдын Засаг даргын Тамгын газруудаас Комисст нийт 716 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн хөдөлмөр эрхэлж байгаа тухай мэдээлжээ.

2025 онд цагаан идээ боловсруулах, хүнс, засвар үйлчилгээ, оёдол, мужаан, төмөр хийц, газар тариалан зэрэг үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэлээр 23, хөгжлийн бэрхшээлтэй гэр бүлийн гишүүнээ асарч буй 4, нийт 27 хүнд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас 50 хувийг буцаан төлөх нөхцөлтэй 200,000.0 мянган төгрөгийн зээл олгосон байна. Түүнчлэн түрээсийн төлбөрийн хөнгөлөлтөд 3 хүнийг хамруулж 1,760.0 мянган төгрөгийн дэмжлэгийг үзүүлж, 17 хүнд үсчний мэргэжил эзэмшүүлж, хөгжлийн бэрхшээлтэй эсхүл хөгжлийн бэрхшээлтэй гэр бүлийн гишүүнээ асарч байгаа 50 хүнийг төсөл боловсруулах, өрхийн эдийн засгийн мэдлэг олгох, зээлийн өмнөх болон дараах сургалтуудад хамруулсан гэжээ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний нийгмийн оролцоо, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл, хөтөлбөрүүдийн тогтвортой, урт хугацааны үр дүнг үнэлээгүй байна.

Говь-Алтай аймгийн төвөөс алслагдсан байдал нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд мэргэшсэн, чанартай сэргээн засах тусламж, үйлчилгээ авахад хүндрэл учруулж, аймгийн иргэд сэргээн засах хөгжлийн төвтэй өөр аймаг, Улаанбаатар хотоос үйлчилгээ авах шаардлагатай болдог нь тогтмол, тасралтгүй авах шаардлагатай дасгал хөдөлгөөн, хөдөлгөөн засал, хөдөлмөр засал, хэл яриа болон сэтгэл заслын үйлчилгээг авч чадахгүй байх, үр дүнг бууруулдаг, өндөр зардал гардаг тул хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний сэргээн засах үйлчилгээг бий болгоход Комиссоос дэмжлэг хүсч байсан. Энэ талаар аймгийн Засаг дарга танд Комиссын даргын 2024 оны 01/1164 дүгээр албан бичгээр хандсан бөгөөд өнөөг болтол ахиц дэвшил гараагүй байна.

Дөрөв. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, нийгмийн хүртээмж, оролцооны талаар төрийн албан хаагчдын мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авах шаардлагатай байна. Үнэлгээнд хамрагдсан 35 байгууллагаас 25 нь хөгжлийн бэрхшээлийн талаарх ойлголт, мэдлэг нэмэгдүүлэх сургалтад хамрагдсан гэх боловч орчны болон мэдээллийн хүртээмж, бие даан амьдрах эрх зэрэг тодорхой асуудлаарх сургалт төрийн байгууллагуудын сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй байна.

Монгол Улсын соёрхон баталсан Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенцын 9 дүгээр зүйлийн 9.1-д “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс бие даан амьдрах, амьдралын бүхий л хүрээнд бүрэн дүүрэн оролцох боломжийг бий болгох зорилгоор оролцогч улсууд нь хөдөө орон нутаг, хот суурин газрын хаана ч хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг бусдын нэгэн адил өөрийг нь хүрээлэн буй орчин, тээвэр, мэдээлэл, харилцаа холбоо тухайлбал, мэдээлэл харилцаа холбооны технологи, систем болон нийтэд нээлттэй үйлчлэх буюу зориулагдсан бусад төрлийн объект,

үйлчилгээг хүртэх байдлыг хангахад чиглэсэн зохих арга хэмжээ авна. Хүртээмжтэй байх явдалд учруулж буй саад тотгорыг илрүүлэх, устгахад чиглэсэн эдгээр арга хэмжээг барилга байшин, зам, тээвэр болон сургууль, орон сууцны байр, эмнэлэг, ажлын байр зэрэг бүх төрлийн доторх гаднах байгууламж, мэдээлэл харилцаа холбооны болон бусад төрлийн үйлчилгээ тухайлбал түргэн тусламжийн болон цахим үйлчилгээ зэрэг газруудад авна" гэж оролцогч улсуудын олон улсын эрх зүйн үүргийг тодорхойлсон.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсэгт "Орон сууц, олон нийтийн барилга байгууламж, зам талбай, нийтийн тээвэр, мэдээлэл, харилцаа холбооны технологи нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэй байна.", мөн зүйлийн 8.3 дахь хэсэгт "Төрийн байгууллага нь нийтийн барилга байгууламж, зам талбай, нийтийн тээвэр, мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэй байлгах хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлох, шаардлагатай стандарт, удирдамжийн баримт бичгийг боловсруулах, хяналт шалгалт хийх, сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах, судалгаа шинжилгээ хийх, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх ба холбогдох зардлыг улсын төсөвт тусгана.", мөн хуулийн 8.4 дэх хэсэгт "Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, залуучуудад хүртээмжтэй дэд бүтцийг сайжруулах, түүнд мэдээлэл харилцааны технологийг ашиглах боломжийг нэмэгдүүлэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэлтийг дэмжих, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан хоол хүнс, хувцас, орон байр, ахуйн хэрэгслээр хангах арга хэмжээг авч, зардлыг барилга, зам, нийтийн тээвэр, мэдээлэл, харилцаа холбоо, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, аймаг, нийслэл, дүүргийн төсөвт тусган шийдвэрлэнэ.", Барилгын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.6 дахь заалтад "Барилгын үйл ажиллагаанд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хангах, барилга байгууламж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн зорчих, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан байхаар төлөвлөгдөн баригдсан байх зарчмыг баримтална." гэж, 27 дугаар зүйлийн 27.4 дэх хэсэгт "Шүүх, прокурор, хууль хяналтын байгууллага хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн эрх ашгаа хамгаалахад хүртээмжтэй орчныг бүрдүүлэх үүрэгтэй бөгөөд тэдгээрийг текст уншигч, бичигч, дохионы хэлний хэлмэрч, орчуулагчаар үнэ төлбөргүй хангах ба үйлчилгээний зардлыг улсын төсөвт тусгана" гэж заажээ.

Харин Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлд зааснаар аймаг, нийслэл сум, дүүргийн Засаг дарга хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах талаар харьяалах нутаг дэвсгэртээ "Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, биелэлтийг хангуулах арга хэмжээ авах, дэд бүтэц, нийтийн зориулалттай барилга байгууламж, хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслийг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэй байлгах, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний боловсрол, эрүүл мэнд, биеийн тамир, спорт, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих шат дараалсан арга хэмжээний төлөвлөгөө, хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавих, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамгаалах үйл ажиллагаанд зарцуулагдах хөрөнгийг иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар хэлэлцүүлэн тухайн жилийн орон нутгийн төсөвт тусгуулан батлуулах, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль тогтоомжийг

сурталчлах, түүний хэрэгжилтийг тухайн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралтай хамтран зохион байгуулах, урлаг соёл, биеийн тамир, олон нийтийн арга хэмжээнд оролцуулах, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний тэгш эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх нөлөөллийн арга хэмжээ авах" бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр тусгасан байна.

Мөн Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1.1 дэх заалтад "хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлтийг хангах ажлыг хариуцан зохион байгуулж, үр дүнг хариуцах" гэж аймгийн Засаг даргын бүрэн эрхийг хуульчилсан.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс бусдын адил амьдрах нөхцөлийг бий болгох, үүний тулд төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, нийгмийн оролцоог дэмжих үйл ажиллагаа, холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилт танай аймагт хангалтгүй байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн дараах арга хэмжээ авахыг зөвлөж байна. Үүнд:

1. Аймгийн хэмжээнд төрийн байгууллагуудын барилга байгууламжид хүртээмжийн үнэлгээг жил бүр хийж, стандартад нийцсэн хүртээмжтэй орчин бүрдүүлэх ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулах;

2. 2026 онд багтаан төрийн бүх шатны байгууллагуудын барилгын гадна болон дотор зорчих хэсэгт байгаа саадтай хэсгийг засах, орчны хүртээмжийн шаардлагад нийцүүлэх, төрийн бүх байгууллагуудад тусламжийн хонх суурилуулах;

3. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний мэдэх эрхийн хэрэгжилтэд анхаарч, төрийн байгууллагуудын мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх үр дүнтэй ажил, арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх;

4. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр, арга хэмжээний үр дүнг тогтмол үнэлж, бодит хэрэгжилт, үр нөлөөг нь сайжруулах, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлийг аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон хувийн хэвшлийн хуулийн этгээдүүдэд хүргүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

5. Төрийн байгууллагуудын дотоод сургалтын төлөвлөгөөнд хөгжлийн бэрхшээл, хүний эрхийн заршмууд, орчны болон мэдээллийн хүртээмж (MNS6055:2009 "Иргэний барилгын төлөвлөлт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний шаардлагыг тооцсон орон зай, орчин", MNS 6056:2009 "Явган иргэн, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан замыг төлөвлөх заавар" стандартуудыг таниулах, Контентын хүртээмжийн удирдамж)-ийн талаарх сургалт тусгаж, хэрэгжүүлэх;

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй", 28.4 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний зөвлөмжийн дагуу арга хэмжээ аваагүй нь албан тушаалтныг албан тушаалаас нь буруулах, биелүүлэх хүртэлх хугацаанд хуулийн

этгээдийн зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, үйл ажиллагааг нь түр зогсоох саналыг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд гаргах үндэслэл болно” гэж заасан.

Комиссын гишүүний зөвлөмжийг хэрхэн хэрэгжүүлсэн талаарх тайлан мэдээллийг холбогдох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА